

CONTRATO DE PARCERIA PARA MARINHEIROS E OPERADORES

Última atualização: 06 de abril de 2026

Este Contrato de Parceria (“Contrato do Parceiro”) regula a relação entre a Plataforma e os Marinheiros/Parceiros que utilizam o marketplace para anunciar e oferecer serviços náuticos. Ao criar um anúncio, o Parceiro declara aceitar integralmente as disposições aqui contidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA NATUREZA DA PARCERIA E INDEPENDÊNCIA

1.1. Inexistência de Vínculo Empregatício: O Parceiro atua de forma autônoma e independente. Este Contrato não estabelece vínculo empregatício, societário, de franquia, representação comercial ou mandato entre a Plataforma e o Parceiro.

1.2. Intermediação Tecnológica: A Plataforma atua exclusivamente como intermediadora tecnológica, disponibilizando espaço virtual para que o Parceiro anuncie seus serviços, processe pagamentos e conecte-se com Clientes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO, VERIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

2.1. Obrigatoriedade de Documentos: Para anunciar na Plataforma, o Parceiro deve fornecer e manter atualizados os seguintes documentos: a) Documento de identificação com foto (RG/CNH) ou CNPJ; b) Habilitação náutica compatível com a categoria da embarcação e área de navegação (Arrais, Mestre, Capitão ou Aquaviário); c) Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) válido; d) Comprovante de Seguro Obrigatório (DPEM) válido; e) Fotos reais e recentes da embarcação.

2.2. Veracidade e Atualização: O Parceiro é o único responsável pela veracidade e atualização dos documentos fornecidos. A Plataforma reserva-se o direito de suspender o anúncio caso os documentos não estejam em dia ou sejam considerados inválidos.

2.3. Responsabilidade pelo Anúncio: O Parceiro é o único responsável pela precisão das informações do anúncio, incluindo descrição da embarcação, capacidade máxima (lotação), roteiros, preços e itens inclusos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO (MARINHEIRO)

3.1. Segurança e Legislação Náutica: O Parceiro compromete-se a: a) Cumprir rigorosamente a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA - Lei nº 9.537/1997) e as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM); b) Manter a embarcação em perfeitas condições de navegabilidade, manutenção e higiene; c) Disponibilizar equipamentos de salvatagem (coletes salva-vidas) em quantidade e tamanho adequados para todos os passageiros; d) Não exceder, sob nenhuma hipótese, a lotação máxima da embarcação estipulada no TIE/TIEM; e) Conduzir a embarcação apenas nas áreas de navegação permitidas por sua habilitação.

3.2. Prestação do Serviço: O Parceiro deve estar presente no local de embarque com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos e prestar o serviço exatamente conforme anunciado, respeitando o roteiro, duração e itens inclusos.

3.3. Autoridade a Bordo: Como Comandante, o Parceiro é a autoridade máxima a bordo, sendo responsável pela segurança da navegação e salvaguarda da vida humana. O Parceiro tem o dever de cancelar ou interromper o serviço caso as condições climáticas ou o comportamento dos passageiros coloquem em risco a segurança.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS, REPASSES E TAXAS

4.1. Processamento via Stripe Connect: Todos os pagamentos dos Clientes são processados pelo gateway da Stripe. O Parceiro concorda em criar e vincular uma

conta Stripe Connect para recebimento dos repasses.

4.2. Taxa de Intermediação: A Plataforma reterá uma taxa de serviço sobre o valor total de cada reserva confirmada. O percentual da taxa será informado ao Parceiro no momento da criação do anúncio.

4.3. Repasse Financeiro: O valor líquido será repassado à conta bancária do Parceiro em até [X] dias úteis após a conclusão bem-sucedida do serviço, desde que não haja reclamações pendentes do Cliente.

4.4. Estornos (Chargebacks): Em caso de contestação da compra pelo Cliente (chargeback), a Plataforma repassará o débito ao Parceiro, podendo reter valores de repasses futuros para cobrir o prejuízo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO

5.1. Responsabilidade Exclusiva: O Parceiro assume integral e exclusiva responsabilidade civil, criminal, administrativa e ambiental por quaisquer danos materiais, morais, estéticos ou corporais causados aos Clientes, a terceiros, à embarcação ou ao meio ambiente durante a prestação dos serviços.

5.2. Indenização à Plataforma e Direito de Regresso: O Parceiro obriga-se a indenizar e manter a Plataforma livre de quaisquer reclamações, processos, autuações, multas ou condenações judiciais decorrentes de sua conduta. Caso a Plataforma seja demandada judicialmente, o Parceiro deverá assumir a defesa e arcar com todos os custos e indenizações, conforme previsto nos Termos de Uso Gerais.

5.3. Exclusão de Responsabilidade da Plataforma: A Plataforma não atua como seguradora e não oferece cobertura para danos à embarcação, responsabilidade civil do armador ou acidentes pessoais. Recomenda-se fortemente que o Parceiro contrate seguro náutico abrangente.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CANCELAMENTOS E PENALIDADES

6.1. **Cancelamento pelo Parceiro:** O cancelamento injustificado de reservas confirmadas sujeita o Parceiro a penalidades, incluindo bloqueio temporário do calendário, multa deduzida de repasses futuros e exclusão da Plataforma em caso de reincidência.

6.2. **Condições Climáticas:** O Parceiro tem a prerrogativa e o dever de cancelar o serviço caso as condições de mar ou vento não ofereçam segurança para a navegação. Nesses casos, o Parceiro deve comunicar imediatamente o Cliente e a Plataforma para reagendamento ou reembolso integral.

Nota: Este documento utiliza terminologia jurídica formal para assegurar a clareza e a sobriedade necessárias à relação contratual.